

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
יוסף עטאונה

868/25/פ

הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – חובת הספקת אמצעים לגילוי סם מסוכן), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 2 1. בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –

(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א2) בעסק כאמור בסעיף קטן (א), לא ימכור אדם, לא יגיש ולא יספק משקה משכר אלא אם כן יוחזקו בעסק אמצעים שמטרתם מתן הערכה סבירה על הימצאות סם מסוכן במשקה הנמכר או המוגש באותו עסק ; לעניין זה, "סם מסוכן" – כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973² ;

(2) בסעיף קטן (ד), במקום "(א1) ו–(ג)" יבוא "(א1), (א2) ו–(ג)".

2. תקנות ראשונות 2. תקנות ראשונות לפי סעיף 2(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יותקנו בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

דברי הסבר

בשנים האחרונות הולכת וגוברת תופעת אינוס נשים אגב שלילת כושר התנגדותן, קרי, אינוס המבוצע לאחר החדרתו בחשאי של סם מסוכן בכלל ו"סם האונס" בפרט, אל המשקה של הקורבן הפוטנציאלי. לתופעה זו השלכות חמורות, קשות ובלתי הפיכות כלפי הקורבנות, הגם שקיים קושי ראייתי בהוכחת שימוש בסמים מסוכנים. כך בפועל, ממשיכים הפושעים להסתובב באופן חופשי חרף מעשיהם הנפשעים ולמרות התוצאות הטרגיות.

מטרתה של הצעת חוק זו היא לשים קץ לתופעה, באמצעות חיוב בעלי עסקים שבהם נמכרים או מוגשים משקאות משכרים להחזיק ערכות לבדיקת סמים מסוכנים במשקה האלכוהולי, תוך התניית רישיון עסק בהחזקת ערכות כאמור. מדובר בצעד אשר ינגיש לנשים את האפשרות לבדיקת המשקה

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526.

המשכר ויגדיל את הסיכוי שלהן להימנע מליפול קורבן לתופעה מזוויעה זו.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת גילה גמליאל
(פ/2763/19).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן
(פ/4655/20) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת
עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1271/23 ; פ/848/24).
הצעת החוק זהה לפ/848/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)